

Syariah Islamiyyah - Hukum Syara' dan Maslahat

A. REVIEW MATERI: Tolok Ukur Perbuatan

Pada kajian sebelumnya, kita telah membahas dengan tegas bahwa tolok ukur perbuatan (*Miqyas al-A'mal*) bagi seorang Muslim mutlak hanyalah Hukum Syara' (halal dan haram). Narasumber perlu menjembatani materi tersebut dengan keraguan yang sering muncul di tengah umat terkait kata "maslahat".

1. Menolak Asas Manfaat

- Telah kita ketahui pula bahwa menjadikan asas manfaat atau keuntungan materi sebagai standar perbuatan adalah sebuah kebatilan dan merupakan ciri khas ideologi sistem kufur.

2. Fokus Kajian Hari Ini

- Seringkali muncul pertanyaan atau kerancuan di tengah umat: *"Bukankah Islam itu turun untuk membawa kebaikan (maslahat)? Bolehkah kita melanggar atau mengubah hukum demi mengejar maslahat tersebut?"*
- Hari ini kita akan mendudukan secara presisi hubungan antara Hukum Syara' dan Kemaslahatan agar umat tidak terjebak dalam pragmatisme berkedok agama.

B. MATERI UTAMA HARI INI: Kedudukan Maslahat dalam Syariat

Materi ini sangat esensial untuk membantah pemikiran kaum liberal atau pragmatis yang sering "membajak" dalil kemaslahatan untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah.

1. Kemaslahatan Bukan Penentu Hukum

- Prinsip mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashlahah wa daf'u al-mafسادah*) mutlak **bukanlah 'illat** (alasan/sebab pensyariatan) bagi Hukum Syara' secara keseluruhan, maupun bagi perincian suatu hukum tertentu.
- Tidak ada satu pun *nash* (dalil) syara' yang menunjukkan bahwa maslahat adalah penentu kebolehan atau keharaman suatu perbuatan.
- *'Illat* suatu hukum hanyalah apa yang ditunjuk dan tercantum di dalam *nash* syara' itu sendiri, tanpa memandang apakah secara akal ia mendatangkan maslahat bagi manusia atau tidak.

2. Bahaya Akal Menentukan Maslahat

- Jika akal manusia dibiarkan menentukan hukum berdasarkan apa yang disangkanya sebagai "maslahat", maka hukum akan menjadi tidak pasti, kacau, dan terus berubah-ubah mengikuti zaman dan hawa nafsu.
- Sebab, penilaian akal manusia terhadap sebuah maslahat sangatlah nisbi (relatif) dan terbatas. Sesuatu yang dianggap maslahat bagi si kaya mungkin mudharat bagi si miskin, dsb.
- Oleh karena itu, adanya "kemaslahatan" tidak akan pernah bisa mengubah sesuatu yang Haram menjadi Halal, begitu pula sebaliknya. Seorang Khalifah (penguasa negara Islam) sekalipun diharamkan menyalahi Hukum Syara' dengan dalih demi "melindungi kemaslahatan umat".

3. Syariah Mewujudkan Maslahat (Rahmat)

- Islam mengakui adanya Kemaslahatan, namun ia mendudukkannya sebagai **Hasil (produk/tujuan akhir)** dari penerapan syariah, bukan sebagai 'illat (penyebab) yang mendasari turunnya syariat tersebut.
- Kaidah *ushul* menetapkan landasan baku: "*Di mana ada syariat, di situlah pasti terdapat maslahat.*" Syara'lah yang berhak memandu dan menentukan apa yang sesungguhnya menjadi kemaslahatan hakiki bagi manusia, bukan akal.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." > (QS. Al-Anbiya: 107)

4. Mashlahah Dharuriyyah (Penjagaan Asasi)

- Maksud ayat di atas adalah bahwa Hasil (produk) yang pasti akan diperoleh dari diterapkannya syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) adalah terwujudnya Rahmat dan Kemaslahatan bagi alam semesta.
 - Penerapan Hukum Syara' secara total ini secara otomatis akan mewujudkan tujuan luhur penjagaan (*mashlahah dharuriyyah*), yakni terpeliharanya: agama, negara, keamanan, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta umat manusia.
-

C. PANDUAN PELAKSANAAN KAJIAN & ARAHAN NARASUMBER

Panduan agar narasumber mampu memberikan ilustrasi telak untuk membungkam alasan-alasan pragmatis di tengah masyarakat.

1. Kontekstualisasi Isu Terkini (Dalih Maslahat untuk Maksiat)

- Narasumber dapat memberikan contoh kasus riil: "Seseorang menerima dana korupsi atau bunga bank (riba) dengan dalih untuk disumbangkan membangun masjid atau memberi makan yatim piatu. Katanya ini maslahat."
- Luruskan bahwa ini adalah sesat pikir. Sesuatu yang haram (riba/korupsi) tidak akan pernah menjadi halal meski tujuannya terlihat "maslahat". Maslahat tunduk pada syariat, bukan syariat yang diakali demi maslahat.

2. Membalik Sudut Pandang (Syariat = Maslahat)

- Tanamkan prinsip kuat di benak jamaah: Kita tidak melakukan suatu syariat *karena* mencari maslahatnya, tapi kita yakin karena itu adalah syariat (perintah Allah), maka **pasti di dalamnya ada maslahat**.

3. Poin Penekanan Kunci (*Takeaway*)

- Akal dan hawa nafsu kita rabun dalam melihat masa depan dan hakikat kebaikan. Berhenti mereka-reka hukum Allah dengan alasan "demi kebaikan bersama". Kebaikan hakiki hanya akan turun ketika kita sami'na wa atha'na (mendengar dan taat) pada Hukum Syara'.

D. FAQ (PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN)

Q1: Apakah maslahat merupakan 'illat (alasan pensyariatan) sebuah Hukum Syara'?

A: Bukan. Maslahat atau prinsip mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan mutlak bukanlah 'illat bagi Hukum Syara'. 'Illat sebuah hukum hanya bisa digali jika hal itu disebutkan atau ditunjuk oleh *nash* (dalil) syara' itu sendiri.

Q2: Bolehkah kita mengubah hukum yang awalnya haram menjadi halal dengan alasan darurat demi maslahat umat?

A: Tidak boleh. Kemaslahatan (terutama yang ditetapkan oleh akal manusia) tidak akan pernah bisa mengubah sesuatu yang Haram menjadi Halal, ataupun sebaliknya. Bahkan seorang penguasa tertinggi (Khalifah) pun diharamkan melanggar syariat dengan dalih kemaslahatan umat.

Q3: Apa bahayanya jika akal manusia yang menentukan apa itu maslahat dan menjadikannya standar hukum?

A: Bahayanya sangat besar. Penilaian akal manusia sangat nisbi (relatif) dan terbatas. Jika akal yang menentukan, maka hukum akan menjadi tidak pasti, kacau, tumpang tindih, dan terus berubah-ubah mengikuti zaman serta selera hawa nafsu penguasa atau mayoritas.

Q4: Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memposisikan Kemaslahatan?

A: Islam menempatkan kemaslahatan sebagai **Hasil (produk/tujuan akhir)** dari penerapan syariat secara total, bukan sebagai penyebab ('*illat*') turunnya syariat. Kaidahnya adalah: "Di mana ada penerapan syariat Islam, maka otomatis di situlah akan tercipta kemaslahatan."

Q5: Apa yang dimaksud dengan Mashlahah Dharuriyyah yang akan terwujud melalui penerapan syariat?

A: *Mashlahah Dharuriyyah* adalah penjagaan terhadap hal-hal yang sangat asasi bagi kehidupan manusia, yang meliputi terpeliharanya: agama, ketahanan negara, keamanan masyarakat, perlindungan nyawa/jiwa, kelestarian akal, kesucian keturunan dan kehormatan, serta keadilan dalam distribusi harta. Semua ini pasti terwujud jika Islam diterapkan kaffah.